

한국가스공사 상임감사

통보,부서주의

제 목 소방시설공사업 면허 확인 및 계약관리 소홀

관 계 부 서 ●⊗본부 생산△●부,●○□○본부 △●부,⊖♠기지본부 △●부

조 치 부 서 ◆⊖○♣처 @★부,●⊗본부 생산△●부

내 용

1. 업무 개요

⊖♠ 및 ●○□○본부 △●부는 「직제규정시행세칙」의 [별표 2] 분장업무에 따라 생산기지 가스공급시설 또는 특정가스사용 시설의 안전유지를 담당하면서 생산기지 소방시설의 관리용역, 정비 관련 발주 및 감독업무 등을 수행하고 있으며, ●⊗본부 생산△●부는 기지본부 소방대 위탁용역관리 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「소방시설공사업법」 제2조에 따르면 소방시설공사업은 설계도서에 따라 소방시설을 신설, 증설, 개설, 이전 및 정비하는 영업으로 되어 있으며, 동법 제2조의2 제2항에 따르면 발주자는 소방시설이 공공의 안전과 복리에 적합하게 시공되도록 공정한 기준과 절차에 따라 능력있는 소방시설업자를 선정하도록 되어 있다.

또한 「소방시설공사업법」 제4조 제1항에 따르면 특정소방대상물의 소방시설 공사 등을 하려는 자는 자본금, 기술인력 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖추어 소방시설업을 등록하도록 되어 있으며, 동법 제21조 제1항에 따르면 특정소방대상물의 발주자는 소방시설공사등을 도급할 때에는 해당 소방시설업자에게 도급하도록 되어 있다.

한편 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제17조의2 제2항에 따르면 대통령령으로 정하는 소방사업자는 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험 또는 공제에 가입하도록 되어 있으며, 이 경우 공공기관은 소방사업자의 보험 또는 공제 가입¹⁾에 따른 비용을 도급비용에 계상하도록 되어 있다.

그리고 「소방시설공사업법」 제15조 제1항 및 「소방시설공사업 시행령」 제6조에 따르면 공사업자는 소방시설공사 결과 물분무등소화설비 등 대통령령으로 정하는 소방시설에 하자가 있을 때에는 대통령령으로 정하는 기간인 3년 동안 하자를 보수하도록 되어 있다.

【표 1】 소방시설별 하자보수 보증기간(소방시설공사업법 시행령 제6조 관련)

하자보수 보증기간	소방설비
3년	자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 물분무등소화설비 ²⁾ , 옥외소화전설비, 자동화재탐지설비, 상수도소화용수설비 및 소화활동설비(무선통신보조설비는 제외한다)

※ 출처: 「소방시설공사업법 시행령」 제6조(하자보수 대상 소방시설과 하자보수 보증기간) 재구성

따라서 ⊖♠ 및 ●○▣○본부 △●부는 변전소 할론 또는 가스계 소화설비의 소화약제를 설치하는 경우 ① 소방시설공사를 도급함에 따라 해당 소방시설

1) 「소방사업자의 손해배상보험 또는 공제업무 처리규정」(소방청고시 제2021-20호) 시행에 따라 2021년 5월 24일 이후 입찰공고분부터 의무가입 대상에 해당됨

2) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제3조 관련 [별표 1] ‘소방시설’에 따르면 물분무등소화설비에는 할론 소화설비, 할로겐화합물 및 불활성기체(다른 원소와 화학반응을 일으키기 어려운 기체를 말한다.) 소화설비 등이 해당됨

업자에게 도급하여야 하고 ② 소방사업자가 손해배상책임을 보장하기 위한 보험 또는 공제에 가입하도록 가입에 따른 비용을 도급비용에 계상하여야하며 ③ 소방시설공사 결과 소방시설에 하자가 있을 때에는 대통령령으로 정하는 기간인 3년 동안 하자를 보수하도록 계약하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 생산분야 종합감사기간(2023. 7. 17.~2023. 8. 18.)에 ⊖♠ 및 ●○▣○본부의 변전소 소화설비의 소화약제 구매설치 계약을 살펴본 바, ⊖♠ 및 ⊖□기지 △●부는 【표 2】 과 같이 ‘⊖♠ 가스계 소화약제(FM-200) 구매’ 등 2건의 소화약제 구매설치 계약을 발주하면서 관련법령과는 달리 ① 소방사업자 면허를 확인하지 않고 소방시설공사업을 등록하지 않은 자와 계약하였고 ② 소방사업자의 손해배상책임을 보장하기 위한 보험 또는 공제 가입비용을 도급비용에 계상하지 않았으며 ③ 하자보수 보증기간을 대통령령으로 정하는 기간인 3년이 아닌 1년으로 계약하였다.

[표 2] 변전소 소화설비 소화약제 구매 계약 현황

(단위: 원, 부가세별도)

구분	계약명	계약금액	계약일자	계약상대자	입찰 시 면허 제한	소방시설 공사업 등록 여부	하자 기간	공제 비용 계상
⊖♠기지	⊖♠ 가스계 소화약제(FM-200) 구매	***,***,***	2022.9.15	♡㉸◆◆ □○▣	없음	미등록	1년	미계상 (미가입)
⊖□기지	2023년 ⊖□기지 소화설비용 하론소화약제 구매	***,***,***	2023.4.4	▣▼⊖	없음	미등록	1년	미계상 (미가입)

※ 출처: 확인서 “변전소 하론소화약제 구매설치에 관한 사항”

그 결과 특정소방대상물인 생산기지 변전소 소방시설이 법적 기준과 절차에

따라 능력있는 소방시설업자를 선정하여 시공토록 되어있는 「소방시설공사법」을 준수하지 못하였고, 이로 인해 소방시설의 품질확보 등이 되지 않는다면 위급시 변전소 안전유지에 문제가 발생할 우려가 있을 수 있다고 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

⊖♠기지본부 △●부는 감사지적사항에 대해 다른 의견을 제시하지 않았다.

●○■○본부 △●부는 소화약제 구매계약이 「소방시설공사법」 적용대상임을 알기 어려웠다는 의견을 제시하였고, 구매계약과 공사계약의 특성상 소화약제를 구매설치로 계약하는 경우 「소방시설공사법」 적용대상인지 인지하기 어려울 수 있다고 판단되므로 재발방지를 위해 상기 법 적용사항에 대해 각 기지본부에 전파하는 것이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

◆⊖○♣처장은 변전소 소화설비 소화약제 구매설치 업무를 소홀하게 처리한 부서에 주의 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

생산△●부장은 상기 위반사항의 재발방지를 위해 변전소 소화약제 구매설치시 「소방시설공사법」을 준수하도록 각 기지본부에 전파하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

⊖♠기지본부 △●부 (부서주의)

●○■○본부 △●부 (부서주의)

●⊗본부 생산△●부 (통보)